Processo nº **0005001-74.2022.8.17.4001**

AUTOR(A): DANIELY MENDONCA ROMAO

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face da sentença proferida por este juízo no id. 202480504, que julgou procedentes os pedidos feitos na exordial.

Analisando os fólios dos autos, este Juízo proferiu sentença de ID n. 201900168, que assim se corporifica:

> *"Face ao exposto, e atento a tudo o mais que dos autos consta, com base no art. 487, I do Código de Ritos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito para:*
>
> *- **CONFIRMAR,** e tornar definitiva, a decisão que deferiu a tutela de urgência id. 121497023;*
>
> *A obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, periódica, de prescrição médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade*

no fornecimento do fármaco em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

*- **CONDENAR** a Demandada, consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar ao demandante, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido com base no IPCA, tendo-se por termo a quo a data da presente decisão (Enunciados das Súmulas n. 362 e 160 do STJ e do TJPE, respectivamente); cominando-se, ainda, juros de mora no percentual de 1% (art. 406 do CC em vigor e a sua combinação com o art. 161, § 3º, do CTN), tendo-se por termo inicial da sua incidência a data da citação, até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, pela taxa Selic descontando-se a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos (Lei 14.905/2024);*

*- **CONDENAR** a demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes, por força do art. 85, §2º, I a IV, do novel Código de Processo Civil, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.*

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, independentemente de novo comando judicial.

Uma vez cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo.

Recife- PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito"

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Compulsando o compêndio processual, afere-se a sentença, id. 202480504 que, conforme dito alhures, julgou procedentes os pedidos feitos pelo autor.

Inconformado com a decisão acima pontuada, o réu/embargante opôs, regular e tempestivamente, Embargos Declaratórios, que ora conheço.

Aduz em suas razões que houve omissão quanto a análise da cláusula contratual excludente de cobertura; quanto à ausência dos requisitos legais do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98; quanto ao cumprimento da obrigação antes da sentença;

Obscuridade quanto à fixação da multa coercitiva.

Estabelecidas essas premissas, tem-se que, consoante preceitua o art. 1.022 da legislação adjetiva civil, somente cabem embargos declaratórios quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou para corrigir erro material, ainda que a finalidade do recurso seja prequestionar dispositivos de lei para possibilitar a interposição de recurso especial em sentido lato (extraordinário ou especial em sentido estrito).

Dessa feita, debruçando-me sobre a petição recursal observo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

A sentença fundamentou e tratou expressamente acerca da cláusula excludente do contrato, e também acerca do que diz a lei no art. 10, §13, vejamos:

> *(...)A parte autora noticiou a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso pela justificativa da não previsão contratual e ausência de cobertura obrigatória no rol da ANS.*
>
> *A recusa da demandada destoa da finalidade do contrato, relacionado com a saúde e, portanto, com a própria vida, direitos que integram os "direitos fundamentais" protegidos pela Constituição Federal.*
>
> *Há que se relevar o laudo médico de ID 121495597, subscrito pelo (Dr. CARLOS GUSTAVO DA SILVA MARTIN DE ARRIBAS – CRM-PE 15.784), que analisando o grave quadro clínico da requerente, internada na UTI do Hospital Português em razão do quadro depressivo grave, com comportamento suicida, prescreveu a medicação ora almejada, afirmando que só seria possível a alta hospitalar quando esta estivesse fazendo uso do medicamento.*
>
> *É de se destacar que referido laudo, aduz que outros planos terapêuticos já foram manejados sem que a autora tivesse resposta, havendo que fazer uso do medicamento em comento com urgência, sob risco de vida.*
>
> *O réu alegou, em sua defesa, que a recusa decorre do disposto no contrato e de que o medicamento se encontra fora do Rol da Agência Nacional de Saúde.*
>
> *O tratamento a ser desenvolvido, exames e a técnica utilizada, devem ser discutidos pelo médico e paciente sem a interferência do convênio médico, desde que respeitados os limites previstos no contrato e a utilização de medicamentos devidamente aprovados pela Anvisa e recomendados pela Agência Nacional de Saúde.*
>
> *No caso dos autos, o réu não juntou documento capaz de comprovar a ausência de aprovação do medicamento pelas autoridades brasileiras. Ao contrário, apenas justifica a sua recusa pelo fato de não ser obrigatório.*

Ocorre que a ausência de obrigatoriedade não é causa suficiente para a recusa na medida em que compete ao réu arcar com os valores destinados ao diagnóstico e tratamento, desde que devidamente liberados pela Agência Nacional de Saúde, tal como ocorre no caso.(...)

A respeito do rol mitigado, trouxe a sentença:

(...)

Acrescento que, no que concerne à natureza jurídica do rol da ANS, cabe mencionar que a decisão da Segunda Seção do E. STJ no julgamento conjunto dos EResp nº 1.886.929/SP e EResp nº 1.889.704/SP, por sua taxatividade mitigada, não possui efeito vinculante, tendo em vista não terem os recursos especiais tramitado sob o rito dos recursos repetitivos, não tendo, portanto, o condão de modificar o entendimento deste julgador no sentido de sua natureza meramente exemplificativa, sendo prerrogativa do médico que assiste o paciente a indicação do tratamento e medicamentos adequados para a manutenção de sua saúde.

Impende ressaltar que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caracteriza listagem de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, ou seja, caso o tratamento da parte autora não se enquadre exatamente nas hipóteses previstas naquele rol, tal não configura óbice do seu custeio pela operadora de plano de saúde.

Ademais, havendo cobertura contratual para a doença que acomete o paciente, reputa-se abusiva a recusa da operadora em autorizar o tratamento indicado, conforme artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso II, do CDC.

Ressalte-se ainda que o fármaco pretendido tem registro na ANVISA, tendo sido prescrito por médico especialista e que a ré, por outro lado, não se desincumbiu de demonstrar a existência de medicamento alternativo apto a trazer os mesmos benefícios ao paciente.

O STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de poder, o contrato de seguro saúde, limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.(...)

Quanto aos demais argumentos que falam da aplicação de multa, sequer houve menção sobre isso na parte dispositiva, havendo apenas confirmado a tutela inicialmente deferida, consoante já transcrito acima.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Em verdade, o embargante está inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, neste momento processual, rediscutir tais questões, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Portanto, não se prestando os Embargos Declaratórios para o revolvimento dos fundamentos jurídicos externados, bem como inexistindo erros materiais, obscuridades, contradições e/ou omissões a serem sanadas/enfrentados, a rejeição daqueles se faz imperiosa.

Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta, com substrato no art. 1.024 do Código de Processo Civil, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em face da inobservância/inexistência dos requisitos autorizadores da oposição destes.

Por derradeiro, verifica-se que os embargos de declaração opostos não se prestam ao fim legalmente previstos, pois inexistem na sentença quaisquer vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua oposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, constata-se a nítida intenção de rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, em clara utilização protelatória do instrumento recursal.

Diante desse comportamento, e com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte adversa.

Intimem-se.

Recife-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO – Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
03/06/2025 19:36:35
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 206167765

25060319363560400000200794822

IMPRIMIR GERAR PDF